رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٥٦٤ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٤٠٨٨ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٩/١٧هـ

المَوْضُوعَاتُ

دعوى - شروط قبول الدعوى - الرفع من غير ذي صفة - عقد استثمار - التنازل عن العقد - انتفاء الموافقة على التنازل - انتفاء العلاقة العقدية.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن فوات منفعة المبنى المستأجر، وتسليمها إياه، ودفع أتعاب المحاماة - الثابت أن المبنى عائد ملكيته للمدعى عليها، ومستثمر من غير المدعية بموجب عقد؛ ومن ثم تكون المدعية غير ذي صفة في الدعوى - عدم قبول احتجاج المدعية بتنازل المستثمر عن عقد الاستثمار لصالحها؛ لمخالفة التنازل نصوص العقد بعدم التنازل عن محله إلا بموافقة المدعى عليها - أثر ذلك: عدم قبول الدعوى.

مُسْتَنَدُ الحُكْمِ

- المادة (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.

الوَقَائِع

تجمل وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم- في تقدم وكيل المدعية إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٢/٩/٩هـ ضمنها: أنه صدر حكم من محكمة الاستئناف بالرياض بالرقم (٤٢٧٧٦٩) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٩هـ بتأييد الحكم التحكيمي، وطلبت موكلته من المدعى عليها تنفيذ الحكم وتسليم موكلته المبنى بموجب الخطاب الوارد للمدعى عليها بالرقم (٤٢٠٠٤١٣٩٥٢) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٧هـ، والخطاب رقم (٤٢٠٠٥٥٥٠٥١) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٣هـ، وتم رد المدعى عليها بموجب خطابها رقم (٤٢٠٠٥٥٥٠٥١/٢) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٣هـ، والذي يفيد رفضها لتنفيذ الحكم، وختم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها تعويض موكلته عن الفترة التي انقضت دون الاستفادة منها، وإلزامها بتسليم المبنى، ودفع أتعاب المحاماة. وبقيدها قضيةً إداريةً وإحالتها للدائرة، عقدت لنظرها عدة جلسات -كما هو مبين في محاضر ضبط الجلسات- وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، وطلب الجواب منه، قدم مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها من غير ذي صفة؛ حيث إن المدعية ليس بينها وبين المدعى عليها عقد، وإنما العقد بين المدعى عليها، ومؤسسة (...)، وأن ما قدمته المدعية من إجراء تنازل بينها وبين مؤسسة (...)، فهو إجراء غير نظامي، وليس ملزماً للمدعى عليها، حيث نص العقد في المادة الثانية عشرة على أنه: "لا يحق للمستثمر تأجير كل أو جزء من العقار على الغير أو التنازل عن العقد

إلا بموافقة خطية من الأمانة"، وختم مذكرته بعدم قبولها أو رفضها. وباطلاع وكيل المدعية عليها، قدم مذكرة أرفق بها نسخة من التنازل، وحكم التحكيم. وبعد اطلاع الدائرة بتشكيلها الحالي على أوراق الدعوى، وللنظر في قبولها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت هذا الحكم بناءً على الأسباب الآتية.

الأسباب

لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها تعويضها عن الفترة التي انقضت دون الاستفادة منها، وإلزامها بتسليم المبنى، ودفع أتعاب المحاماة؛ فإن نظر هذه الدعوى والفصل فيها داخل ضمن الاختصاص الولائي للمحاكم الإدارية؛ لكونها مرتبطة بعقد إداري أحد طرفيه جهة الإدارة طبقاً للمادة (الثالثة عشرة/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، التي نصت على أن المحاكم الإدارية تختص بالفصل في الآتي: "... د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها". كما أن المحكمة مختصة مكانياً بنظرها طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، التي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع...". وأما عن قبول الدعوى، فلما كان بحث قبول الدعوى من الأمور الأولية التي يجب التصدي لها قبل الدخول

في موضوعها، ويتعين على الدائرة النظر في مدى استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية المقررة نظاماً وذلك بتوفر كافة شروط قبولها؛ وذلك فيما يتصل بالنظام العام، فإنه يتعين على الدائرة قبل نظر موضوع الدعوى البحث في تحقق شروط قبولها، ومن ذلك الصفة في أطراف النزاع؛ وذلك بأن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المدعى به، وأن يكون المدعى عليه من تصح مطالبته بمحل الدعوى، وتبحث الدائرة تحقق ذلك من تلقائها دون توقف على طلب من الخصوم؛ باعتبار أن بحث تحقق شرط الصفة في المدعي والمدعى عليها من الشروط المتعلقة بالنظام العام، وبتخلف هذا الشرط يتخلف المشروط المتمثل في قبول الدعوى، فلا تقبل الدعوى إلا إذا كانت مرفوعة من ذي صفة على ذي صفة فيها، فقد نصت الفقرة رقم (١) من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ على ما يلي: "...الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها". وبالاطلاع على أوراق الدعوى تبين أن المدعية لا صفة لها في الدعوى؛ لأن المبنى -محل الدعوى والعقد- التي تطلب تسليمه ليس مسجلاً باسمها -كما هو مثبت في واقعات هذا الحكم- وأن التعاقد لم يتم معها؛ فإنه بناء على ذلك تكون دعوى المدعية مقامة من غير ذي صفة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى؛ لرفعها من غير ذي صفة. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية من أنه تم تنازل المستثمر مؤسسة (...) لموكلته بالمبنى والعقد، لمبايعة بين موكله وصاحب

المبنى كافية لإثبات الحق؛ فقد نصت المادة الثانية عشرة من العقد على أنه: "لا يحق للمستثمر تأجير كل أو جزء من العقار على الغير أو التنازل عن العقد إلا بموافقة خطية من الأمانة".

لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (١٥٦٤) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من شركة (...) ضد أمانة منطقة جازان.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.